

HOUSE RULES

for all student residences of the Studierendenwerk Heidelberg
(Sites: Heidelberg, Heilbronn, Mannheim & Mosbach)

Where many people live together in close proximity, binding rules of conduct are essential. Some residents seek peace and quiet after a long day at university, while others prefer social interaction. A respectful and considerate living environment can only be achieved if all residents contribute equally.

The following regulations are binding and form part of the tenancy conditions for all student residences of Studierendenwerk Heidelberg:

1. Tenants must at all times show consideration both for their fellow residents – especially those who need to study or are preparing for exams – as well as for neighboring residents. Playing instrumental music in the room is not permitted (soundproof music rooms are available in some residences for this purpose); loudspeakers may generally not be operated above normal room volume. Especially during the statutory quiet hours between 10:00 p.m. and 7:00 a.m., disturbances to fellow residents and neighboring residents must be avoided. During this time, any noise exceeding normal room volume is not permitted.

Disturbing behavior on balconies, parking lots or in outdoor areas during quiet hours is also prohibited!

2. Parties in corridors and/or stairwells are generally not permitted.
3. Open fire (e.g. barbecuing or heating with charcoal) is strictly prohibited in enclosed spaces, on balconies, terraces, courtyards, parking lots and outdoor facilities! The exception is designated barbecue areas.
4. Visitor policy: Due to the purpose of the residences, overnight visits or more than one week continuously, or more than one day per week, are not permitted (see General Rental Conditions). Subletting is also not permitted without the consent of Studierendenwerk (an application form for subletting is available). The tenant is responsible for the conduct of their guests. House keys may not be passed on to third parties without the landlord's permission.
5. In the event of loss of key, the landlord must be notified immediately. The tenant must pay compensation for replacement.
6. Cost-conscious behavior/appeal for sustainability: All costs must be covered by rent. Cost-conscious behavior can prevent cost increases and thus rent increases and is in the interest of sustainability. Therefore: do not leave your PC running around the clock, do not leave electrical appliances on standby, turn off the heating when windows are open, switch off lights when leaving, do not let water run unnecessarily! Electricity-wasting behavior (e.g. crypto-mining, heat lamps for growing plants) must be avoided.

The additional installation of large household appliances in shared kitchens and rooms (washing machines, dishwashers) is generally prohibited. Private refrigerators or air conditioners may only be installed with permission from Studierendenwerk and are subject to a rent surcharge. Unauthorized additional appliances may be removed by the landlord without prior notice.

7. Maintenance and repairs cost a lot of money. Please handle facilities, furniture and installations with care and do not drive hooks, nails or dowels into the walls, as electrical and water lines run in all walls. Significant damage may occur; furthermore there is danger to life. This applies in particular to wooden walls in some residences (INF 660 bis 662).
8. Roofs, especially flat roofs, may not be accessed. Besides the risk of accidents, insulation may be damaged and the roof may become leaky; repairs are difficult and very expensive.
9. Manipulation of smoke detectors is strictly prohibited; they may not be covered or dismantled at any time.
10. Unjustified or willful triggering of internal building alarm systems or intentional discharge of fire extinguishers is prohibited!
11. Cleaning of rooms and shared spaces such as kitchens, showers and toilets must be carried out by the tenants unless assigned to third parties or otherwise regulated. The following applies:
 - a. If kitchens, e.g., floor kitchens, or other rooms (common rooms, etc.) are used by several persons, either a person responsible must be appointed to ensure regular cleaning or a cleaning schedule must be created and clearly displayed. Kitchen floors must be wet-mopped once a week; refrigerators, stoves, work surfaces and kitchen compartments must be cleaned regularly; refrigerators must be defrosted every 6 weeks. If refrigerators have to be defrosted by caretakers, the costs will be charged to all users if allocation is not possible.
 - b. If jointly cleaned rooms or inventory items are heavily soiled and are not cleaned despite being requested to do so, Studierendenwerk may have them cleaned by professionals at the expense of the responsible tenants. In the event of imminent health risks, this may also be done without prior notice.
 - c. Residents of double apartments and shared flats are jointly responsible for cleaning the entire apartment, including kitchen, bathroom, corridor, their inventory and windows, and are jointly and severally liable for proper cleaning. The provisions of 11 a) and b) apply accordingly.
 - d. Each tenant must regularly clean and maintain their own room, its inventory and the windows. This also includes regular and adequate ventilation of the rooms. In case of heavy soiling and resulting health risks or damage to the residence, e.g. due to vermin, section 11 b)

applies accordingly.

12. Disposal of waste of any kind, including from shared kitchens, is exclusively the responsibility of the tenants. Please avoid waste as much as possible (avoid disposable items) and strictly observe waste separation; incorrect waste in a bin can become very expensive.

Food waste attracts rats and other vermin. As a tenant, you are obliged to keep your living/usage areas free of vermin at your own expense and can only claim that vermin was present before the start of the tenancy if you reported this to the caretaker within 72 hours (3 working days) after moving in.
13. Toilets are not garbage disposals! Costs for clearing blockages of drainage pipes or other disruptions resulting from culpably incorrect handling, as well as water damage caused by removal of siphons in showers, etc., shall be borne by the tenant.
14. Repair work and modifications to sanitary installations (showers, sinks, etc.) the heating system, as well as repairs and modifications to electrical installations are prohibited.
15. Stairwells and corridors are escape routes which must always be kept clear for building law/insurance reasons! Therefore, no items such as clothes racks, bicycles, plant stands, shoe cabinets, waste containers, etc. may be placed in stairwells and corridors. Objects blocking escape and rescue routes or hindering cleaning work will be removed and disposed of at the tenant's expense without prior notice. In particular, storage of highly flammable or toxic materials in buildings or on the premises of buildings inhabited by tenants must be avoided. Anyone placing objects in corridors/escape routes endangers themselves and other residents, acts negligently and irresponsible, and is liable!
16. Vehicles or vehicle parts, especially bicycles or e-scooters, may not be parked inside residences or on balconies. In principle, the designated parking facilities (bicycle racks, bicycle boxes, bicycle basements) must be used. Access to the building (escape and rescue routes) must not be blocked or obstructed by vehicles. In case of violation, especially in fire brigade access/rescue route areas, the vehicle will be towed away at the vehicle owner's expense. Please charge lithium-ion batteries (e.g. from e-bikes or e-scooters) only under constant supervision, as they can ignite very quickly, especially during charging.
17. Balconies may not be covered with mats, tarpaulins or similar materials. For safety reasons, flower boxes may only be attached to the inside of the balcony railing.
18. Fire protection doors, especially those with door closers, as well as house and apartment or corridor doors must always be kept closed.
19. Smoking is only permitted in one's own room. Smoking in shared rooms (kitchens and bathrooms within shared flats) as well as in laundry rooms, corridors and stairwells is prohibited.
20. It is not permitted to remove inventory provided by the landlord from furnished rooms. Furniture must be complete upon moving out. Missing furniture will be replaced at the tenant's expense.
21. The landlord is entitled to remove furniture brought in by the tenant at the tenant's expense. This also applies to common rooms.
22. The tenant may keep pets only with the landlord's consent. Consent will be denied or may be revoked if the animals disturb other residents or neighbors or if impairments to tenants or the property are to be expected.
23. We refer to the obligation to pay the broadcasting contribution fee ("Rundfunkbeitrag"). External antennas/satellite devices may not be installed.
24. The main door must always be kept closed. The landlord assumes no liability in this regard.
25. Posting notes/painting in stairwells, corridor walls and doors of any kind is prohibited.

|| Serious or repeated violations of these house rules may lead to immediate termination of the rental agreement. In ||
|| addition, the tenant is liable to the landlord for all resulting expenses and damages. ||

ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN

WOHNHEIME HEIDELBERG / HEILBRONN / MANNHEIM/ MOSBACH

1. Wohnberechtigung

- a) Die Wohnberechtigung für die vom Studierendenwerk Heidelberg (nachstehend StWH) betriebenen Studierendenwohnheime richtet sich nach der „Benutzungsordnung für die Studierendenwohnheime des Studierendenwerks Heidelberg“ in der jeweils gültigen Fassung.
- b) Jedes Semester ist bis spätestens vier Wochen nach Semesterbeginn eine Studienbescheinigung vorzulegen. Liegt sie zu diesem Termin nicht vor und wird sie trotz Aufforderung nicht nachgereicht, kann das Mietverhältnis vom StWH gekündigt werden. Für die Rücknahme der Kündigung oder Abschluss eines neuen Mietvertrages wird eine Aufwandspauschale erhoben.

2. Miete

- a) Die Miete ist monatlich im Voraus bis zum dritten Werktag des Monats fällig und wird im Lastschriftverfahren eingezogen. Aus verwaltungs-/banktechnischen Gründen kann die Lastschrift auch erst nach dem dritten Werktag eines Monats erfolgen. Bei Zahlungsverzug wird für jede Mahnung eine Aufwandspauschale erhoben, deren Höhe vom StWH festgelegt und unter Ziffer 16 der Allgemeinen Mietbedingungen bekannt gemacht wird. Bei Undurchführbarkeit der Lastschrift hat der Mieter die dadurch entstehenden Bankgebühren zu tragen.
- b) Der Mieter ist verpflichtet, dem StWH für die Miete und sonstige mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden Zahlungen (z.B. Kautions-, Mahnkosten, Gebühren) eine Einzugsermächtigung in Form eines widerruflichen SEPA-Lastschriftmandats zu erteilen. Ist eine Abbuchung mangels Deckung oder aus anderen vom Mieter zu vertretenden Gründen nicht möglich, muss dieser alle daraus entstehenden Kosten tragen.
- c) In begründeten Fällen, z.B. bei Kurzzeitstudierenden oder Ferienmietern, sind Kautions- und erste Miete oder die Miete für den gesamten Mietzeitraum vor Beginn des Mietverhältnisses auf ein vom StWH zu benennendes Konto oder bar an der Kasse einzuzahlen. In diesen Fällen wird keine zusätzliche Gebühr fällig.
- d) Die Miete setzt sich zusammen aus Grundmiete und Betriebskosten und wird in Anlehnung an die II. Berechnungsverordnung (II. BV) kalkuliert. Sie enthält auch anteilige Kosten für allen Bewohnern zur Verfügung stehenden Gemeinschaftsräume und -einrichtungen. Wegen der hohen Fluktuation bei Studierendenwohnheimen und dadurch bedingter intensiverer Gebäudeabnutzung und höherem Verwaltungsaufwand kann das StWH die Verwaltungskosten (§ 26 II. BV), die Instandhaltungspauschale (§ 28 II. BV) und das Mietausfallwagnis (§ 29 II. BV) bis zur 1 1/2fachen Höhe der jeweils geltenden Sätze der II. BV ansetzen.
- e) Bei der Mietkalkulation können verschiedene Studierendenwohnheime zusammengefasst werden, auch wenn die Voraussetzungen einer Wirtschaftseinheit im Sinne von § 2 Abs. 2 II. BV nicht vorliegen, um Unterschiede im Wohnwert oder öffentlicher Förderung einzelner Wohnheime und daraus resultierenden ungerechtfertigten Differenzen im Mietniveau auszugleichen.
- f) Zusammensetzung der Miete:

I. Grundmiete

- I.1 Kapitalkosten (§§ 19-21 II. BV), Erbbauzins, Mietaufwand des StWHs
- I.2 Abschreibungen für Gebäude und Inventar (§ 25 II. BV)
- I.3 Rückstellungen für Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen (§ 28 II. BV)
- I.4 Verwaltungskosten (§ 26 II. BV)
- I.5 Mietausfallwagnis (§ 29 II. BV)
- I.6 Möblierungszuschlag für ganz oder teilweise möblierten Wohnraum

II. Betriebskosten (pauschal)

- II.1 Kosten gemäß Anlage 3 zu § 27 II. BV

II.2 Sonstige Betriebskosten, soweit sie nicht direkt vom Mieter getragen werden oder unter einer anderen vorstehend aufgeführten Betriebskostenart berücksichtigt sind – z.B. Kosten für (**nur, soweit jeweils im Wohnheim vorhanden**):

- Heizung, Wasser, Energie für die Miet- und zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehenden Räume/Einrichtungen
- Betrieb einer Be- oder Entlüftungsanlage
- Wartung/Eichung von Zählern, Uhren und ähnlichen Einrichtungen zur Verbrauchserfassung
- Wartung/Überprüfung von Feuerlöschern und anderen Feuerschutzeinrichtungen sowie Notstromeinrichtungen
- Wartung von Rauchwarnmeldern
- Betrieb und Wartung von Fahrzeugen, Rasenmähern u.ä., z.B. für Müllsammlung, Pflege und Reinigung der Außenfläche usw.
- Untersuchungen nach Trinkwasserverordnung
- Ungeziehbeseitigung

- g) Der Kostenkalkulation liegt eine Mindestwohnzeit von einem Semester (= 6 Monate) vgl. Ziff. 5a) zu Grunde. Für kürzere Mietverhältnisse wird ein Zuschlag von bis zu 20% zur Miete erhoben, dessen jeweilige Höhe im Mietvertrag ausgewiesen wird. Der Zuschlag kann auch nach Auszug mit der Kautions verrechnet werden.

3. Änderung der Miete

Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften ist das StWH verpflichtet, kostendeckende Mieten zu erheben. Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Wohnheime erhält das StWH nicht. Nicht kostendeckende Mieten können deshalb bis zur Höhe der Kostenmiete angehoben werden, bei Kostenänderungen oder Änderungen der Sätze der II. BV kann die Miete ferner an die geänderten Kosten angepasst werden. Die erhöhte Miete ist ab Beginn des Folgemonats zu entrichten, wenn das StWH die Erhöhung bis spätestens 15. des Vormonats mitgeteilt hat.

4. Kautions

- a) Zu Vertragsbeginn ist die vertraglich vereinbarte Kautions zu entrichten. Der Anspruch auf Übergabe des Wohnraums entsteht erst nach Zahlung der Kautions bzw. deren erster Rate. Eine Verzinsung der Kautions zugunsten des Mieters erfolgt nicht (§ 551 Abs. 3 BGB), die Zinserträge werden den Wohnheimen als Einnahme zugeführt. § 551 Absatz 2 BGB bleibt unberührt.
- b) Der Mieter kann die Kautions während des Mietverhältnisses nicht mit Forderungen des Vermieters verrechnen. Die Kautions kann nach Auszug mit offenen Mieten sowie mit Kosten für:
 - Schäden an Mieträumen oder Mobiliar, die über die übliche Abnutzung hinausgehen,
 - Erforderliche Reinigungs- oder Renovierungsarbeiten,
 - Fehlende Inventarteile oder Schlüssel/Schlüsselkarten
 - sowie sonstige Forderungen des Vermieters verrechnet werden.

Die Kautions bzw. deren nicht verrechnete Teile werden in der Regel **ca. 3 Monate nach Beendigung des Mietvertrages** auf das für die Mietabbuchung genannte oder ein anderes schriftlich mitgeteiltes Konto überwiesen, sofern keine Schäden etc. abgerechnet werden müssen. Wird für die Rückzahlung der Kautions oder deren nicht verrechneter Teile ein Konto im Ausland benannt, sind die

Überweisungskosten vom Mieter zu tragen. Die Kautions verfällt 3 Jahre nach Ende des Mietvertrages, wenn die Rückzahlung aus Gründen, die das StWH nicht zu vertreten hat, nicht erfolgen kann.

5. Beginn des Mietverhältnisses/Befristung

- a) Der Mietvertrag wird grundsätzlich für mindestens ein Semester geschlossen. Er beginnt an dem im Vertrag genannten Tag. Liegt dieser zwischen dem 1. bis 14. eines Monats, so ist eine ganze, ab dem 15. eines Monats eine halbe Monatsmiete für den ersten Monat zu entrichten. Stand der Wohnraum aufgrund einer Reservierung ab Monatsanfang zur Verfügung und wurde aus Gründen, die in der Person des Mieters liegen, erst später bezogen, so ist in jedem Fall eine volle Monatsmiete zu bezahlen.
- b) Die Wohnraumübergabe erfolgt am Tag des Vertragsbeginns ab 12.00 Uhr, ist dies ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag, erfolgt die Übergabe erst am darauf folgenden Werktag ab 12.00 Uhr, **insofern ändert sich der Mietvertragsbeginn. Ein Anspruch auf Mietminderung besteht insoweit nicht.** Bei Einzug wird ein Protokoll gefertigt, in dem der Zustand des Wohnraums und Inventars sowie die Vollständigkeit des Inventars festgehalten werden. Einwendungen gegen das Protokoll oder Ergänzungen sind nur innerhalb von drei Werktagen nach Einzug möglich (vgl. auch Ziff.10b). Den Mieter trifft die Beweislast dafür, dass später eingetretene Veränderungen oder Verschlechterungen an der Mietsache nur auf vertragsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Das Mietverhältnis ist auf die im Vertrag angegebene Laufzeit befristet (Rotationsprinzip).
- c) Nach Ablauf des Mietvertrages kann unter den in der Benutzungsordnung genannten Voraussetzungen auf schriftlichen Antrag hin ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden. Anträge müssen bis spätestens 01. Juni (Heilbronn: 1.Mai) für das darauf folgende Winter- bzw. bis 01. Dezember (Heilbronn: 1.November) für das darauf folgende Sommersemester beim StWH eingegangen sein. Für die Folge-Verträge gelten – soweit nicht anders vereinbart – die für Neu-Verträge geltenden Vertragsbedingungen wie, die beim Einzug bezahlte Kautions wird auf die für Neu-Verträge geltende Höhe aufgestockt.

6. Umzug

- a) **Umzüge sind auf schriftlichen Antrag nur in begründeten Ausnahmefällen** und nur zu Semesterbeginn möglich. Der Antrag muss bis spätestens 01.Juni (Heilbronn: 1.Mai) für das darauf folgende Winter- bzw. 01. Dezember (Heilbronn: 1.November) für das darauf folgende Sommersemester beim StWH eingegangen sein.
- b) Für Umzüge wird eine Aufwandspauschale erhoben, deren Höhe vom StWH festgelegt und unter Ziffer 16 der Allgemeinen Mietbedingungen bekannt gemacht wird. Ein Umzug ist nur zulässig, wenn ein vom StWH unterzeichneter schriftlicher Änderungsvertrag vorliegt.
- c) Umzüge sind nur an Werktagen während der Dienststunden des Hausmeisters möglich, **eine Terminabsprache muss spätestens 14 Tage vor dem Umzug erfolgen. Erfolgt der Umzug nicht fristgemäß zu dem im Vertrag bzw. unter Ziff. 5b) festgelegten Zeitpunkt, so ist das StWH berechtigt, das Zimmer anderweitig zu vergeben.** Der Mieter haftet für alle Kosten, die durch einen nicht fristgerechten Umzug entstehen.

7. Schlüssel/Schlüsselkarten

- a) Beim Einzug werden die im Protokoll aufgeführten Schlüssel oder Schlüsselkarten übergeben. Bei Verlust bzw. nicht fristgerechter Rückgabe haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden, wenn er den Verlust bzw. die nicht fristgerechte Rückgabe zu vertreten hat. Das StWH ist in diesem Fall berechtigt, auf Kosten des Mieters die betreffenden Schlüssel/Schlüsselkarten und sämtliche dazu vorhandenen Schließzylinder durch neue ersetzen zu lassen.
- b) Der Mieter darf keine vom StWH angebrachte Schließzylinder oder Schließeinrichtungen durch andere ersetzen, Schlüssel selbst nachmachen lassen oder Dritten die Schlüssel/Schlüsselkarte überlassen.
- c) Bei Auszug sind alle dem Mieter überlassenen Schlüssel/Schlüsselkarten vom Mieter an den Vermieter zurückzugeben. Dies gilt auch für ohne Erlaubnis durch den Mieter beschaffte weitere Schlüssel.

8. Überlassung der Mieträume an Dritte

- a) Jede (auch teilweise) Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung der Mieträume an Dritte **ohne vorherige schriftliche Zustimmung** des StWHs ist grundsätzlich untersagt. Die Aufnahme einer weiteren Person in die vom Mieter bewohnten Räume ist nicht erlaubt, mit Ausnahme der Wohnungen für studentische Familien.
- b) Dem Mieter ist es gestattet, nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters, für den Zeitraum der vorlesungsfreien Zeit oder eine anderweitige vorübergehende Abwesenheit des Mieters einen Untermietvertrag mit einem Wohnberechtigten abzuschließen. Für die Zustimmung ist ein vom StWH zur Verfügung gestelltes Formular zu verwenden. Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat er einen dem Dritten bei dem Gebrauch der Mietsache zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat. Die Zustimmung des Vermieters kann aus wichtigem Grund widerrufen werden.
- c) Während der vorlesungsfreien Zeit kann der Mieter sein Zimmer dem StWH oder dem *Dezernat Internationale Beziehung* zur Ferien-Untervermietung zur Verfügung stellen. StWH und *Dezernat Internationale Beziehungen* treten hierbei nur als Vermittler auf, sie übernehmen keine Garantie für die tatsächliche Vermietung und haften nicht für durch Ferienmieter verursachte Schäden in den Mieträumen.

9. Verpflichtungen des Mieters

- a) Wohnräume, sämtliche Einrichtungen sowie mitgenutzte Gemeinschaftsräume und -einrichtungen sind pfleglich zu behandeln und stets in sauberem, bewohnbarem Zustand zu halten. Räume und Einrichtungen müssen regelmäßig mit geeigneten Mitteln gereinigt und gepflegt werden. Mieter in Wohngruppen sind für die Reinigung der gemeinsam genutzten Räume gemeinsam verantwortlich.
- b) Der Mieter ist verpflichtet, baupolizeiliche und Brandschutz-Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Alle Flucht- und Rettungswege sind stets freizuhalten, entzündliche oder giftige Materialien dürfen nicht im Gebäude oder auf dem Grundstück gelagert werden.
- c) Alle Wohnheime sind mit Koch-, Kühl- und Wascheinrichtungen ausgestattet. Das zusätzliche Aufstellen von Herden, Waschmaschinen und Trocknern ist (außer in Familienwohnungen) **grundsätzlich verboten**, zusätzliche Kühlschränke oder Gefriergeräte dürfen nur mit Genehmigung der Wohnheimverwaltung und nur gegen Mietaufschlag aufgestellt werden.
- d) Die Mieträume müssen auf Kosten des Mieters von Ungeziefer freigehalten werden. Der Mieter kann sich nur darauf berufen, dass Ungeziefer schon beim Einzug vorhanden war, wenn er dies dem StWH binnen 5 Werktagen nach Einzug anzeigt.
- e) Tierhaltung ist aufgrund des engen Zusammenlebens im Wohnheim und der Größe der Zimmer sowie der Gefahr von Allergien der Mitbewohner ohne vorherige Zustimmung des Vermieters nicht gestattet. Die Zustimmung ist zu versagen bzw. kann widerrufen werden, wenn durch die Tiere andere Hausbewohner oder Nachbarn belästigt werden oder eine Beeinträchtigung der Mieter oder des Grundstücks zu befürchten ist. Hiervon ausgenommen sind Kleintiere wie bspw. Zierfische, Hamster, Vögel und andere Kleintiere.
- f) Der Mieter ist verpflichtet, die Hausordnung zu beachten und einzuhalten. Insbesondere ist das Rauchverbot in allen gemeinschaftlich genutzten Räumen zu beachten. Beim Rauchen in den eigenen Räumlichkeiten hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass sich die anderen Mieter nicht durch den Rauch belästigt fühlen. Wird dagegen trotz Abmahnung wiederholt verstoßen, zieht dies eine Kündigung nach sich.
- g) Eine gewerbliche oder gewerbeähnliche Nutzung der Mietsache oder der gemeinschaftlichen Räume einschließlich der Telekommunikationseinrichtungen oder Verbindungen zu den Hochschulrechenzentren sowie Werbung durch den Mieter ist nicht erlaubt.
- h) Der Mieter hat auf sparsamen Verbrauch von Strom, Gas, Wasser und Heizenergie zu achten.
- i) Der Mieter hat in seiner Mietsache für eine regelmäßige Wasserentnahme aus allen Armaturen (Dusche, Waschbecken, Spülbecken) zu sorgen. Nach einer Abwesenheit von mehr als 72 Stunden soll vor der Nutzung von Warmwasser dieses etwa 5 Minuten laufen, und zwar an jeder in der Mietsache befindlichen Armatur.

10. Haftung des Mieters

- a) Mängel, Schäden oder Störungen an Mieträumen oder Einrichtungen sind dem StWH über das Ticketing System (Online-Schadensmeldung) sofort zu melden. Wird ein Schaden nicht oder nicht rechtzeitig gemeldet, haftet der Mieter für etwaige Folgeschäden, auch wenn ihn für den ursprünglichen Schaden kein Verschulden trifft.
- b) Der Mieter haftet für Schäden an Mieträumen, Gebäude und Inventar, die durch Verletzung der dem Mieter obliegenden Pflichten oder durch zu seinem Haushalt gehörende Personen, Besucher oder Erfüllungsgehilfen verursacht werden. Die Beweislast dafür, dass ein Verschulden nicht vorliegt, obliegt dem Mieter.

- c) In Wohnheimen mit elektronischen Schließzylindern blinkt der Schließzylinder rot, wenn die Batterie schwach wird. Der Mieter hat das StWH hierüber umgehend in Kenntnis zu setzen. Erfolgt dies nicht, haftet der Mieter für hieraus entstehende Zusatzkosten.

11. Haftung des Vermieters

Das StWH haftet für Personen- und Sachschäden des Mieters und seiner Besucher sowie an vom Mieter eingebrachten Sachen nur bei eigenem Verschulden oder Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Schadenersatzpflicht des Vermieters für bei Vertragsschluss bestehende unbekannte Mängel ist ausgeschlossen. Eine Schadenersatzpflicht des Vermieters bei Diebstahl aus gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten (z.B. Gemeinschaftsküchen oder Waschräume) ist ebenfalls ausgeschlossen.

12. Instandhaltung/Bauliche Veränderungen

a) **Der Mieter hat keinen Anspruch darauf, die Mieträume bei Beginn des Mietverhältnisses in renoviertem Zustand zu übernehmen.**

- b) Der Mieter darf keine baulichen Veränderungen an den Mieträumen vornehmen, Fliesen, Spiegel oder ähnliches an Wände oder Türen kleben, sowie Teppichböden oder andere Bodenbeläge auf den vorhandenen Belag aufkleben. Änderungen an den Installationseinrichtungen sind unzulässig. Ausnahmen hiervon bedürfen der **vorherigen schriftlichen Genehmigung** des StWHs. Bei Ende des Mietverhältnisses muss auch im Falle einer Genehmigung der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. Der Mieter haftet auch bei Zustimmung des StWHs für Schäden, die im Zusammenhang mit von ihm durchgeführten Veränderungsmaßnahmen entstehen.
- c) Arbeiten am Gebäude oder Inventar sowie Inspektionen, die zur Erhaltung des Gebäudes, der Mieträume oder des Inventars, zur Beseitigung von Schäden oder Abwendung drohender Gefahr notwendig sind, dürfen ohne Zustimmung des Mieters vorgenommen werden. Der Zustand von technischen Einrichtungen wie Heizkörpern, Armaturen etc. kann jederzeit inspiziert werden, sofern Anhaltspunkte für ein nicht ordnungsgemäßes Funktionieren vorliegen. Der Zugang zu den betreffenden Räumen ist an Werktagen nach 24-stündiger Vorankündigung zwischen 7.00 Uhr und 18.00 Uhr, bei drohender Gefahr und/oder schweren Schäden jederzeit auch ohne Vorankündigung zu dulden.
- d) Eine Inspektion der Mieträume zur Feststellung des baulichen, hygienischen oder sonstigen Zustandes kann vom StWH einmal im Semester vorgenommen werden und ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zu dulden, sofern die Inspektion 4 Werktage vorher schriftlich angekündigt wurde. Dies kann auch durch Aushang am schwarzen Brett des Wohnheims geschehen.

13. Abstellen von Fahrzeugen

- a) Kraftfahrzeuge und Fahrräder dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen abgestellt werden. Soweit vorhanden, sind Stellplätze für PKWs anzumieten, ein Anspruch auf einen Stellplatz besteht jedoch nicht. Mit der Vermietung eines Stellplatzes übernimmt das StWH keine Haftungsverpflichtung. **Fahrzeuge, Fahrzeugteile sowie Schmier- und Betriebsstoffe, gleich welcher Art, dürfen nicht innerhalb der Häuser abgestellt werden.**
- b) Das Abstellen unbrauchbarer, nicht genutzter oder abgemeldeter Fahrzeuge oder Fahrzeugteile auf dem Gelände oder den Parkplätzen der vom StWH verwalteten Wohnheime ist nicht gestattet. Dennoch abgestellte Fahrzeuge und/oder Fahrzeugteile werden auf Kosten des Fahrzeughalters entfernt. **Reparaturen und Ölwechsel sind auf dem Gelände des Studierendenwerks untersagt.**

14. Beendigung des Mietverhältnisses

Das Mietverhältnis ist auf die im Vertrag angegebene Laufzeit befristet (Rotationsprinzip) und **endet mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Zeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf.** Der Abschluss eines neuen Mietvertrages ist nur unter den Voraussetzungen von Ziff. 5.c möglich, eine stillschweigende Verlängerung nach § 545 BGB ist ausgeschlossen.

Darüber hinaus bestehen folgende außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten **mit gesetzlicher Kündigungsfrist gem. § 573c** (= drei Monate, d.h. bis zum 3. Werktag eines Monats zum Ende des übernächsten Monats)

- a) Des Mieters
- Nach erfolgreichem/r und nachgewiesenem/r Studienabschluss oder Exmatrikulation
 - Bei Heirat, Schwangerschaft oder Geburt eines Kindes, sofern Nachweise vorgelegt werden;
 - Ohne Begründung jeweils zum Semesterende (HD/MA: 31. März bzw. 30. September; HN: 28./29. Februar bzw. 31. August)
- b) Des StWH's:
- Sofern ein Wohnheim wegen erforderlicher Sanierungsarbeiten ganz oder teilweise geräumt werden muss
 - Sofern bei angemietetem Wohnraum der Mietvertrag mit dem Vermieter endet
 - Sofern bei Räumen, die ursprünglich nicht für studentisches Wohnen vorgesehen waren und für diesen Zweck nur vorübergehend zur Verfügung gestellt wurden, wieder eine anderweitige Nutzung erfolgen soll
- c) Das StWH ist zur außerordentlichen Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt
- Wenn der Mieter für zwei aufeinander folgende Monate mit der Miete ganz oder nicht unerheblich in Verzug ist oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit einem Betrag in Höhe von 2 Monatsmieten,
 - Wenn der Wohnraum unberechtigt einem Dritten überlassen, ein Dritter unberechtigt aufgenommen wird oder eine andere vertragswidrige Nutzung vorliegt,
 - Wenn schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen Mietvertrag, Benutzungsordnung, Allgemeine Mietbedingungen oder Hausordnung vorliegen oder der Hausfrieden nachhaltig oder wiederholt gestört wird,
 - Wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 1 a) nicht mehr vorliegen.

In allen Fällen einer fristlosen Kündigung haftet der Mieter für einen etwaigen Mietausfall bis zur Neuvermietung.

Das Mietverhältnis endet jeweils um 12.00 Uhr des Tages, zu dem die Kündigung fristgemäß wirksam wird oder das Mietverhältnis durch Fristablauf endet.

15. Pflichten bei Beendigung des Mietverhältnisses

- a) Die Mieträume sind **spätestens am Tag des Vertragsendes bis 12.00 Uhr** zurückzugeben. Ist dies ein Samstag oder ein Sonntag, muss die Übergabe am davor liegenden Freitag bis 12.00 Uhr erfolgen; fällt das Vertragsende auf einen gesetzlichen Feiertag, muss die Übergabe am davor liegenden Werktag bis 15.00 Uhr erfolgen.
- b) Die Rückgabe muss durch den Mieter oder einen von ihm bevollmächtigten Vertreter erfolgen. Ein Übergabetermin ist spätestens **14 Tage vor Auszug** mit dem Hausmeister zu vereinbaren. Wird kein Termin vereinbart, der vereinbarte Termin nicht eingehalten oder ist der Mieter oder sein Vertreter zum Übergabetermin nicht anwesend, kann das StWH die dadurch entstehenden zusätzlichen Aufwendungen gem. Ziff. 16 in Rechnung stellen - auch in Form einer Kostenpauschale, deren Höhe durch Aushang bekannt gemacht wird.
- c) Das StWH ist berechtigt, in den letzten 2 Monaten vor Beendigung des Mietverhältnisses den Zustand der Mieträume zu überprüfen. Ein Termin wird dem Mieter spätestens 48 Stunden vorher mitgeteilt.
- d) Die Mieträume sind so zurückzugeben, dass die sofortige Nachvermietung ohne Beanstandungen möglich ist.
- Alle vom Mieter vorgenommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen (z.B. Farbanstriche) sowie Nägel und Schrauben müssen fach- und sachgerecht beseitigt und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Dies gilt auch bei überdurchschnittlicher Abnutzung und für alle vom Mieter verursachten Schäden an Mieträumen oder Inventar, auch an Waschbecken oder WC-Körpern.
 - Alle ursprünglich vorhandenen Einrichtungsgegenstände müssen vollständig vorhanden sein.
 - Alle vom Mieter eingebrachten Gegenstände müssen aus Wohnräumen, Gemeinschaftsräumen und ggf. Kofferfach entfernt sein.
 - Die Mieträume einschließlich der Fenster sowie das Inventar müssen gereinigt, ein vorhandener Kühlschrank abgetaut sein. **Bei Wohngruppen gilt dies auch für die gemeinschaftlich genutzten Räume wie Küchen, Bäder etc.** Sind diese bei Auszug eines Mieters nicht sauber und hygienisch einwandfrei, können sie auf Kosten aller Mieter gereinigt werden. **Alle Mieter einer Wohngruppe/eines Doppelapartments haften für die Reinigungskosten als Gesamtschuldner.**

- e) Bei der Übergabe wird ein Protokoll erstellt, in dem der Zustand der Mieträume, des Inventars sowie alle etwaigen Schäden und Mängel festgehalten werden. Ziff. 5b.) gilt sinngemäß. Alle ausgehändigten Schlüssel/Schlüsselkarten müssen zurückgegeben werden. Nach erfolgter Rückgabe können die Mieträume nicht mehr betreten werden.
- f) Ist der Mieter den unter Ziff. 15d) genannten Verpflichtungen bis zum Ende der Mietzeit bzw. bis zum Auszug nicht nachgekommen, ist das StWH berechtigt, auf Kosten des Mieters hinterlassene Gegenstände zu entfernen, Schönheits- und sonstige Reparaturen durchzuführen und die Mieträume reinigen zu lassen. Sachen, die vom StWH in Verwahrung genommen wurden, gehen nach Ablauf von 6 Monaten in das Eigentum des StWHs über, Sachen ohne erkennbaren Wert werden vernichtet. Für während der Aufbewahrung entstandene Schäden haftet das StWH nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Werden die Gegenstände während der Aufbewahrungszeit vom Mieter heraus verlangt, so kann das StWH für die Aufbewahrung eine angemessene Vergütung verlangen.
- g) Werden Mieträume nicht fristgerecht zurückgegeben oder ist wegen Beanstandungen oder notwendiger Beseitigung von Schäden die sofortige Weitervermietung nicht möglich, haftet der Mieter für daraus resultierende Kosten, auch für die Kosten einer anderweitigen Unterbringung des Nachmieters sowie für Mietausfall. Dies gilt auch bei nicht fristgerecht durchgeführten Umzügen (Ziff. 6c).

16. Aufwandsersatzung

Der Vermieter hat nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften die Wohnräume nach dem Kostendeckungsprinzip zu bewirtschaften. Dies bedeutet, dass die Verwaltungskosten auf ein Minimum zu beschränken sind. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand soll daher nicht von der Allgemeinheit getragen werden, sondern von den Verursachern. Aus diesem Grund gelten folgende Aufwandspauschalen als vereinbart

1. **15 €**
 - Entfernen und Verwahrung von Gegenständen, die auf den Fluren, Laubengängen oder Treppenhäusern die Lauf-, Flucht- und Rettungswege blockieren
 - Vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gem. Ziff. 14a) allgemeine Mietbedingungen, ohne dass ein Grund für eine fristlose Beendigung vorliegt
 - Verspätet eingereichter Verlängerungsantrag

15 € mit der Möglichkeit des Nachweises für einen geringeren Schaden:

 - Verschuldeter Verlust einer Schlüsselkarte
2. **30 €**
 - wenn der Mieter schuldhaft einen Termin nicht einhält und hierdurch eine zusätzliche An- bzw. Abfahrt eines Mitarbeiters des StWHs notwendig wird
 - wiederholte Abmahnungen, die aufgrund wiederholter schuldhafter Verstöße gegen die Hausordnung erteilt werden
 - wenn aufgrund fehlender Wohnberechtigung bei bereits geschlossenen Mietverträgen eine Sonderkündigung ausgesprochen werden muss

30 € mit der Möglichkeit des Nachweises für einen geringeren Schaden:

 - für den verschuldeten Verlust eines Briefkastens-/oder Schreibtischschlüssels.
3. **50 €**
 - Aufwand, der durch Umzüge in ein anderes Zimmer oder ein anderes Wohnheim entsteht
 - Nicht mitgeteilte bzw. unerlaubte Untervermietung durch den Mieter
 - Verspätet eingereichter Verlängerungsvertrag, wenn das Zimmer bereits nachvermietet ist und der Vertrag storniert werden muss
 - für Sondereinsätze des Sicherheitsdienstes, die durch schuldhaftes Verhalten des/der Mieter oder seiner/ihrer Gäste verursacht worden sind.

50 € mit der Möglichkeit des Nachweises für einen geringeren Schaden:

 - für den verschuldeten Verlust eines Zimmerschlüssels.
4. **Fremdreinigungen**
Wird aufgrund mangelnder Sauberkeit in einer WG oder eines Zimmers eine Reinigung durch eine Fremdfirma notwendig, werden dem/den Mieter/Mietern nach Fristsetzung zur Selbstreinigung ohne besonderen Nachweis folgende Kosten in Rechnung gestellt:

Reinigung eines Zimmers:	50 €
Reinigung der Gemeinschaftsräume (Küche/Bad):	50 € pro Bewohner, der diese vertraglich nutzen kann.
Müllentsorgung:	40 € pro Bewohner.
5. **Sonstige Gebühren:**
 - **Mahnung** bei nicht fristgerechter Bezahlung der Miete oder sonstiger Forderungen aus dem Mietverhältnis: **8 €**

Sollte der Pauschbetrag nicht ausreichen um die Kosten der Maßnahme bzw. der Reinigung zu decken, so wird der darüber hinausgehende Betrag dem/den Mieter/Mietern in Rechnung gestellt.

17. Sonstige Vereinbarungen

- a) Alle Erklärungen des Mieters, die das Mietverhältnis betreffen, bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.
- b) Der Mieter erklärt sein Einverständnis dazu, dass seine personenbezogenen Daten in die beim Vermieter geführten Dateien aufgenommen und dort zu internen Zwecken verwandt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, sofern gesetzliche Vorschriften nicht die Weitergabe erlauben. Nach Beendigung des Mietverhältnisses werden die Daten unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sodann vernichtet.

18. Information zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherbeilegungsgesetz (VSBG) weder bereit noch verpflichtet. Das Verbraucherbeilegungsgesetz fordert jedoch, dass wir Sie trotzdem auf eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl

In accordance with § 6 of the Studierendenwerksgesetzes Baden-Württemberg (StWG) dated April 1, 2014 (GBl. p. 105) and in conjunction with § 5 of the by-laws of Studierendenwerk Heidelberg, the governing board of Studierendenwerk Heidelberg passed the following terms of use during his meeting on June 24, 2021:

Terms of Use for the Student Dorms of Studierendenwerk Heidelberg - Anstalt des öffentlichen Rechts -

With the acceptance into a student dorm the social requirements for studies, academic work and living together in a community are to be created. Providing housing in student dorms is therefore part of social assistance to the students by Studierendenwerk Heidelberg and represents an indirect public academic support.

§ 1 Eligibility for housing

1.1.a) Students of the following academic institutions are eligible to reside in the dorms operated by Studierendenwerk:

- Universität Heidelberg (University of Heidelberg)
- Pädagogische Hochschule Heidelberg (University of Education)
- Hochschule Heilbronn (Heilbronn University of Applied Sciences)
- Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach (Baden-Wuerttemberg Cooperative State University)
- Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn (Baden-Wuerttemberg Cooperative State University)
- Hochschule für jüdische Studien
- Hochschule für Kirchenmusik
- Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen

as well as already deregistered examinees of these institutions, if they can be held liable to pay fees within the framework of the contribution rules.

The eligibility for housing applies only to the dorms located in the city of the respective institution.

b) Student families or couples will lose their eligibility, if both partners no longer meet the requirements specified in § 1.1.a.

1.2 If a dorm is not fully utilized by the category of people listed under 1.1.a), students of other schools may be accepted as long as they pay the social contribution.

§ 2 Application and acceptance procedure

2.1. The application to be accepted into a student dorm is submitted in writing or online using the forms provided for that purpose. It may be submitted at the earliest nine months prior to the desired start of the rental agreement. The application becomes void six months after it has been received. It may, however, be extended for another six months prior to the expiration of this deadline.

2.2. The acceptance is generally granted based on the sequence in which the applications were received. In case the number of applications exceeds the number of available accommodations, the application will be added to a waiting list which will be relevant for the assignment of the vacated accommodations.

2.3. By way of derogation from item 2.2 prioritized consideration may be granted in case of hardship.

This may in particular be the case, if the following circumstances apply:

- Particularly difficult financial situation of the applicant and the relatives responsible for his/her financial

support due to continued low income or unduly high financial burdens through no fault of their own

- Unusual difficulties of students from abroad to obtain housing on the open market
- Physical disabilities as well as serious illnesses (at least 50 % reduction in earning capacity)
- Return to the place of study following a study-related stay abroad, internship or practical semester
- Allocation of a place to study as part of a succession procedure

If an applicant claims a hardship, he/she must document this by submitting relevant proof.

2.4. By way of derogation from item 2.2 an application shall receive subordinate consideration

- If a second degree is pursued and a professional degree has already been earned (except for consecutive courses of study)
 - If the standard period of study has been exceeded
 - If the age limit stipulated by BAföG has been exceeded
- 2.5. Applicants may be turned down
- If their rental contract in a dorm of Studierendenwerk Heidelberg was terminated
 - If they turned down housing that was offered to them.

2.6. When deciding the application, race, ethnic background, gender, religion or conviction, disability, age or the applicant's sexual identity will not be taken into consideration except if the decision is appropriate and designed to counterbalance disadvantages that exist for these reasons.

If in accordance with 2.4 age represents a criterion, it is factually justified and appropriate with regards to the nature of the service.

When allocating accommodations, Studierendenwerk Heidelberg is, however, authorized to select applicants based on personal criteria to ensure the creation and maintenance of socially stable resident structures as well as balanced settlement structures and balanced economic, social and cultural conditions.

Dorms/floors or residential groups may be assigned so there is an even ratio between male and female students. Entire dorms, floors or residential groups may be also be occupied by members of the same sex.

2.7. The numerical ratio of the students of the institutions within the respective region will be adequately taken into account.

2.8. Short-term students from abroad are admitted as part of exchange, partnership and cooperation programs based on quota agreements with the respective institutions. The institutions are responsible for selecting the students.

§ 3 Period of residence

3.1. Generally, the period of residence is 6 semesters (basic period of residence); it may be extended or shortened in accordance with § 4. Periods of residence in other publicly subsidized student dorms shall be counted against the period of residence.

§ 4 Extension/shortening of the period of residence

4.1. For students with disabilities and/or chronically sick residents (proof required), as well as for students who reside in the dorms with minor children the period of residence may be extended by another 6 semesters upon written request.

4.2. Upon written request the period of residence may be extended:

- a) for elected spokespersons of dorms or residential areas as well as for the execution of approved charitable assignments in the dorm (if available in sufficient quantity),
- b) for the participation as elected student representatives in the bodies prescribed by law and the statutory bodies of Studierendenwerk, the institutions as well as the statutory bodies of the student council at the institutions,

in each case based on the duration of the activity.

If multiple tasks or assignments are taken on during a semester, an extension will only be granted for one of them.

- c) in justified and proven cases of hardship namely
 - in case of imminent final exams or if exams have to be retaken
 - in case of illness or another sudden event which would make moving out of the dorm unreasonable by one

semester, if there is no entitlement to an extension in accordance with item 4.2.a/b.

4.3. The extension period according to § 4.2 a) – c) shall not exceed a total of 6 semesters. The total period of residence (basic period of residence and all possible extensions) must not exceed 12 semesters in total.

4.4. The period of residence will be limited to less than 6 semesters:

- For short-term students who are accepted as part of quota agreements in accordance with § 2.8. to no more than 2 semesters. An extension of the period of residence as specified in § 4.1 - 4.3 is not possible.
- For those students who already reached the designated study period of their field of study.
- In the Europahäuser. It may, however, be extended for residents who are not foreign short-term students to the maximum permissible period of residence under the terms specified in § 4.2. §§ 3.2 and 4.1 shall remain unaffected.

§ 5 Spokespersons for dorms and residential areas

5.1. During a building meeting the residents of a dorm may elect a spokesperson.

The spokespersons of the dorms within a residential area may form a council which elects a spokesperson and up to two deputies to represent the residential area.

5.2. The spokespersons resp. their deputies represent the residents' interests towards Studierendenwerk and act as points-of-contact for Studierendenwerk and the residents. They convene dorm meetings resp. the council and play a part in the organization of voluntary charitable tasks as well as the resolution of conflicts within the dorm or the residential area.

5.3. At the beginning of the semester the dorm assembly resp. the council elect the spokesperson for the dorm resp. the residential area.

The term of the spokesperson for a dorm or a residential area is one semester; a re-election is permitted.

§ 6 Coming into force

As of July 01, 2021 the terms of use shall replace the terms of use dated January 31, 2020.

General terms and conditions for the use of the data network on the dorms of Studierendenwerk Heidelberg

Preliminary remark

Studierendenwerk Heidelberg is the operator of the data network and provides it to the residents of its student dorms for the purpose of their academic education. Using the data network for other than the above listed purposes is not in line with the operator's intentions, and he may limit or even prohibit this. In principle, each user of the data network is obligated to observe the security of the data network and the security of the other users. Only residents of the dorm with a valid rental agreement are authorized to use the network. To ensure the network's operating ability, the transfer volume of a connection may be limited, if necessary.

Studierendenwerk shall not assume any liability and warrant a continuous trouble-free operation. Disruptions of the data network's service or interruptions for other reasons do not entitle the user to a refund or a reduction of the rent.

A brief overview of the rules

Below please find – merely as a small support – the 10 most important rules and user obligations. We would like to point out that generally all rules and obligations resulting from the general terms and conditions for the use of the data network shall apply at all times and must be adhered to in their entirety.

1. The installation or operation of your own private network is prohibited!
2. The installation or use of devices and programs that automatically assign IP-addresses or act as DNS is prohibited!
3. Accessing potentially risky websites is prohibited!
4. Copying files and materials illegally is prohibited!
5. Please install an antivirus program and keep it up-to-date!
6. Activate your computer's own firewall to ward off attacks from the network!
7. Regularly provide the operating system with important updates!
8. Do not open files or appendices sent by persons you do not know!
9. Do not use illegal or unsafe sources or information!
10. Safeguard your passwords and personal data and do not pass them on to others!

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE NETWORK

The general terms and conditions for the use of the network apply to the use of the data network of Studierendenwerk Heidelberg. These are part of the rental contract concluded with the tenant. Studierendenwerk Heidelberg is entitled to amend, modify or set aside the general terms and conditions for the use of the network at any time.

Section I – The following is prohibited:

1. *The set-up or modification of the data network e. g.*
 - 1.1. *the set-up or operation of one's own private network using a device¹ and utilizing the data network*
 - 1.2. *the use of devices or programs that provide the following services:*
 - 1.2.1. Automatic assignment of IP-addresses (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol)
 - 1.2.2. DNS (Domain Name Server)
 - 1.3. *the installation and use of various devices and programs that offer the following services:*
 - 1.3.1. HTTP / HTTPS (WWW-server)
 - 1.3.2. HTTP proxy
 - 1.3.3. P2P (peer-2-peer – file sharing networks)
 - 1.3.4. FTP
 - 1.3.5. IRC
 - 1.3.6. VPN – with the exception to universities
 - 1.4. *the installation and operation of various types of game servers;*
the installation and operation of routers;
 - 1.5. *the deinstallation, reinstallation, transfer or replacement of network components (e. g. network- and phone sockets) that are located in the room rented by the student, set-top, WIFI-access points or phones;*
 - 1.6. *the installation of a WIFI;*
 - 1.7. *the installation or operation of powerline-capable devices (network via electricity) etc.;*
 - 1.8. *the installation and use of file-sharing clients to transfer copyrighted material (e. g. please refer to 2.1).*
2. *Illegal actions such as*
 - 2.1. *Illegally forwarding, copying, disseminating copyrighted materials such as:*
 - 2.1.1. Any type of music, audio books, ebooks et. al.;
 - 2.1.2. Videos, DVDs, BlueRays;
 - 2.1.3. Computer programs, games;
 - 2.1.4. Images, posters, photos.
 - 2.2. *Storing, disseminating and forwarding of materials that violate national and international law and ethical principles such as:*
 - 2.2.1. Materials featuring pornographic content (particularly child pornography);
 - 2.2.2. Materials with racist, fascist and terrorist content;
 - 2.2.3. Materials that violate the religious dignity.
 - 2.3. *Disseminating spam (massive dispatch of unsolicited information featuring commercial and non-commercial content);*
 - 2.4. *Spying on and scanning network traffic;*
 - 2.5. *Any and all attempts to locate passwords within the data network and the internet;*
 - 2.6. *Violating the privacy of other users of the network and violating these by using illegally obtained security codes, passwords or other confidential data;*
 - 2.7. *Hacking into other e-mail accounts or www/FTP/e-mail-servers, as well as other computers located within the local network or the internet and modifying the content;*
 - 2.8. *Attacking the devices of other users within the local network, attacks against servers and the internet using DOS (denial of service), DDOS et. al.;*
 - 2.9. *Actions using fake or assumed identities (identity hijacking);*
 - 2.10. *Spreading viruses and malware-type programs as well Trojan horses, spyware, addware, scareware, grayware etc. within the local network and the internet.*

¹ e.g.: DSL-router, cable-router, ethernet-router, WIFI-router or access points (AP), network switches, network hubs, dedicated servers as well as all types of computers that may serve or are used as servers

3. *Visiting websites featuring content listed under 2.2 and crack-sites;*
4. *Preventing other users from using the network or making it difficult for them to do so;*
5. *Actions that result in a network overload;*
6. *Commercial use of the data network;*
7. *The manual configuration of the automatically assigned settings or modifications of the IP-range.*
The IP-addresses within the data network are automatically assigned.
8. *Any and all kind of action that is or may be harmful to Studierendenwerk Heidelberg.*

Section II – Rules and user obligations

1. *Every user of the data network is required to observe and adhere to the legal guidelines, particularly the regulations governing the protection of personal data, copyrights and licensing rights, personal rights as well as penal laws.*
2. *The guidelines of the administrator of Studierendenwerk and the service providers appointed by him in conjunction with the use of the data network must be adhered to at all times.*
3. *A suitable antivirus program must be installed and used and must be kept current by regular updates.*
4. *The computer's firewall or a firewall that may for example be integrated in an antivirus program must be activated to protect against attacks from the network and the internet.*
5. *The automatic updates of the operating system must be activated to regularly provide the operating system with vital updates. It must be ensured that all devices in use are up-to-date.*
6. *For your own security as well as for the security of the network only original software directly from the supplier resp. from a reliable source should be installed.*
7. *Other persons may not use the network without authorization i. e. it is your connection and thus your responsibility. The tenant shall be liable for the actions of third parties.*

Section III – Blocking the connection, exclusion and termination

A connection can and will be blocked without prior warning, if

- the access of a user whose manually configured IP-address is detected in conjunction with conflicting IP-addresses to the data network will be blocked with no prior warning for a period between 3 days and up to 3 months.
- a user whose IP-address is found to be outside the IP-range of the data network may be blocked without prior warning from the data network for a period between 7 days and up to 3 months.

Unblocking a user may be made dependent on certain conditions.

PARTICULARLY WITH REGARD TO VIOLATIONS OF THE PENAL CODE CRIMINAL CHARGES WILL BE PRESSED IN EACH AND EVERY INDIVIDUAL CASE.

- Users who repeatedly or seriously violate these network rules or commit criminal offenses while using the network, may be temporarily or permanently barred from using the network further. Barring the user does not affect the user's obligations resulting from the user relationship.
- In such cases Studierendenwerk Heidelberg is entitled to immediately block the network connection without

prior warning and possibly terminate the rental agreement in accordance with item 3 of these terms and conditions.

Section IV – Support limits

- The support rendered by Studierendenwerk Heidelberg or other service providers commissioned by Studierendenwerk Heidelberg ends at the network connection (LAN-connection or WIFI) provided by Studierendenwerk Heidelberg.
- If despite an earlier indication an on-site support is requested and it should still turn out that the malfunction is due to no fault of Studierendenwerk Heidelberg, the tenant will have to bear the costs (confirmation of cost coverage).

Section V – Liability

- The user shall be liable for any and all damages culpably caused by him or third parties authorized by him while using the data network. This applies particularly to damages caused by not adhering to his obligations, false information regarding the nature of the use as well as the unauthorized use of false identities, protected data and protected programs. The damages must be reimbursed financially. The user is obligated to hold Studierendenwerk Heidelberg harmless from any and all claims for compensation by third parties.
- Studierendenwerk Heidelberg shall not be liable for damages to hardware and/or software or loss of data due to disruptions of the power grid or the dorm's internal network. Studierendenwerk Heidelberg will not assume any liability for a continued trouble-free access to the data network.

Studierendenwerk Heidelberg
Heidelberg, February 2020